كخنزير الماء وانسانه وكلبه (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها) أي غذائها (النجاسة و) يحرم (لبنها وبيضها) على الاصح لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة والبانها قال القاضي هي التي تأكل العذرة فان كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها وان كان أكثر علفها الطاهر لم تحرم قال الموفق وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامه لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير (حتى تحبس ثلاثا) أي ثلاث ليال بأيامهن نص عليه لان ابن عمر كان اذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا (وتطعم الطاهر) ويمنع من النجاسة طيرا كانت أو بهيمة ومثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا أو أكل شيأ طاهرا ثلاثة أيام ويكره ركوب الجلالة (ويكره أكل تراب وفحم) قال في الانصاف جزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم (وطين) لضرره نصا ونقل بعضهم ان أكله عيب في المبيع نقله ابن عقيل لانه لا يطلبه الا من به مرض (و) يكره أيضا أكل (اذن قلب) وغدة (وبصل وثوم ونحوهما) كالكراث (مالم ينضج بطبخ) ويكره أكل كل ذي رائحة كريهة ولو لم يرد دخول المسجد فان أكل كره له دخوله حتى يذهب ريحه ويكره أكل حب دبس بجمر أو بغسال وينبغي أن يغسل ويكره مداومة أكل اللحم وأكل لحم منتن قاله في الاقناع وخالفه فيهما في المنتهى

(فصل ومن اضطر) بأن خاف التلف ان لم يأكل (جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط) قال في الاقناع ومن اضطر الى محرم مما ذكرنا حضرا أو سفرا سوى سم ونحوه بان يخاف التلف اما من جوع أو يخاف ان ترك الاكل يعجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص ويجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ويأمن معه الموت وليس له الشبع وقيد في المنتهى السفر بالمباح فان كان في محرم ولم يتب فلا (ومن لم يجد) من المضطرين (الا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله) لانه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع وكذا ان وجده ميتا فانه يجوز له أكله لان أكله بعد قتله كأكله بعد موته لا أكل معصوم ميت (ومن اضطر الى نفع بمال الغير مع بقاء عينه) اما لدفع برد كثياب وكل ما يتدثر به والمقدحة ونحوها أو استقاء ماء كالدلو والحبل ونحو ذلك (وجب على ربه بذله له) أي لمن اضطر اليه (مجانا) أي من غير عوض عن انتفاع المضطر في الاصح (ومن مر بثمرة بستان) على شجر أو ساقط تحته (لا حائط عليه ولا ناظر) أي حافظ ولا غير مسافر ولا مضطر (فله) أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة ولو عن غصونه (من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل) لان كلا من الضرب والرمي يفسد الثمرة (ولا يحمل) شيأ من الثمر ولا يأكل من ثمر مجنى مجموع الا لضرورة (وكذا) أي وكثمر الشجر (الباقلا والحمص) الاخضرين وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية على الاصح اما الزرع فلان العادة جارية بأكل الفريك اشبه الثمر وأما شرب لبن الماشية فلما روى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا أتى أحدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه وان لم يجبه احتلب وشرب ولا يحمل رواه الترمذي

(تنبيه) مالم تجر العادة بأكله رطبا لا يجوز الاكل منه لعدم الاذن فيه شرعا وعادة كالشعير ونحوه (ويجب ضيافة المسلم) المسافر المجتاز (على المسلم) اذا نزل به (في القرى دون) الضيافة في